

0000329-46.2016.8.26.0456

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 3/2016 - Delegacia de Polícia de Sandovalina, 25/2016 - Delegacia de Polícia de Sandovalina

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO DA SILVA CRISTINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

1ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000329-46.2016.8.26.0456 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000329-46.2016.8.26.0456

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 3/2016 - Delegacia de Polícia de Sandovalina, 25/2016 - Delegacia de Polícia de Sandovalina

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO DA SILVA CRISTINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público em face do réu DIEGO DA SILVA CRISTINO, sendo-lhe imputada a prática do (s) delitos (s) descrito (s) no (s) artigo (s) 155, caput, do CP

A denúncia foi recebida em 17/04/17 (fls. 89/90), primeiro marco interruptivo da

prescrição, nos termos do artigo 117, inciso I, do Código Penal

Pois bem.

Analisando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições pessoais do réu, o que inclui seus antecedentes criminais, concluo que, se condenado fosse, não receberia uma pena superior a 02 anos, ou seja, o dobro da pena mínima prevista em abstrato ao(s) delito(s) cuja prática lhe é imputada.

Assim, o prazo da prescrição da pretensão punitiva do delito narrado na denúncia, com fundamento na pena em concreto, em caso de eventual condenação, seria de 04 anos, de acordo com a redação do art. 109, V, do Código Penal.

Nesse contexto, considerando que entre a data do recebimento da denúncia e a presente data decorreram mais de 04 (quatro) anos, estaria presente a prescrição da pretensão punitiva retroativa uma vez proferida sentença penal condenatória

Como consequência, estando fadado à inutilidade, o Estado não possui interesse processual no prosseguimento da persecução penal.

Ante o exposto, por falta de interesse de agir superveniente, EXTINGO O FEITO, sem análise do mérito.

Transitada em julgado, após as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

Libere-se ao pauta

Publique-se. Intimem-se

Pirapozinho, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA